



제410회국회(정기회)
제6차보건복지위원회

영유아보육법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈어린이집 보육교직원의 보육 활동 보호〉

■ 강기윤의원 대표발의(의안번호 제24475호)

국 민 동 의 청 원

검 토 보 고

■ 어린이집 교사의 보호에 관한 청원
(청원번호 제2100156호)

2023. 11.

보 건 복 지 위 원 회

전 문 위 원 조 문 상

목 차

I . 개요	1
1. 강기윤의원 대표발의(의안번호 제24475호)	1
2. 어린이집 교사의 보호에 관한 청원(청원번호 제2100156호)	3
II. 주요 내용별 검토	5
1. 어린이집 보육교직원의 보육 활동 보호	5

I. 개요

1. 강기윤의원 대표발의안(의안번호 제24475호)

가. 제안경위

(1) 제 안 자 : 강기윤의원 등 10인

(2) 제 안 일 : 2023. 9. 14.

(3) 회 부 일 : 2023. 9. 15.

나. 제안이유 및 주요내용

현행법 상 “어린이집”의 정의 규정이 어린이집에서 제공 중인 보육 서비스에 대해 포괄적으로 규정하지 못하고 있고, 어린이집에서 보육 서비스를 제공하는 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위한 국가와 지방자치단체의 책임 규정이 체계적으로 규정되어 있지 않음.

이에 “어린이집”의 정의 규정을 영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는 사회복지서비스 제공 기관으로 규정하고자 함(안 제2조).

또한 보호자가 보육교직원의 영유아 생활지도에 대해 협조하도록 의무 조항을 신설하고, 보육 활동 보호를 위해 국가, 지방자치단체가 보육 활동 관련 분쟁 조정 등 시책을 수립·시행하도록 하며, 국가와 시·도에 보육활동보호위원회를 설치하도록 법적 근거를 마련하고, 보육교직원의 보육 활동 과정상 정당한 생활지도에 대한 권리를 신설하

려는 것임(안 제9조의4, 제18조의3, 제18조의4, 제18조의5 신설).

2. 어린이집 교사의 보호에 관한 청원(국민동의청원)1)

가. 회부경과

(1) 청 원 인 : 엄정섭 (국민동의 수 5만명)

(2) 제 안 일 : 2023. 9. 16.

(3) 회 부 일 : 2023. 9. 18.

나. 청원의 취지 및 내용

등록일자	2023. 9. 11.		
동의기간	2023. 9. 12. ~ 2023. 9. 16.	국민동의 수	50,000
청 원 자	성 명	엄정섭	
제 목	어린이집 교사의 보호에 관한 청원		
청 원 원 문			
[청원의 취지] 부당한 갑질로 부터 어린이집교사를 보호해 주세요			
[청원 내용] 똥싸대기를 봤습니까?			

1) 「국회청원심사규칙」

제1조의2(청원의 종류) 청원은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. "의원소개청원"이란 국회에 청원을 하려는 자가 국회의원(이하 "의원"이라 한다)의 소개를 받아 서면으로 제출하는 청원을 말한다.
2. "국민동의청원"이란 국회에 청원을 하려는 자가 「국회법」 제123조의2에 따른 전자청원시스템(이하 "전자청원시스템"이라 한다)을 이용하여 전자적 방식으로 등록하고 국민의 동의를 받아 제출하는 청원을 말한다.

제2조의2(국민동의청원의 제출)

- ① 국민동의청원을 하려는 자는 전자청원시스템에 정해진 서식에 따라 청원의 취지와 이유, 내용을 기재한 청원서를 등록하여야 한다. 이 경우 청원서와 관련한 참고자료를 첨부할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 청원서가 등록일부터 30일 이내에 100명 이상의 찬성을 받고 제3조에 따른 불수리사항이 아닌 것으로 결정된 경우 의장은 제3항에 따른 동의절차를 위하여 해당 청원서를 지체 없이 일반인에게 공개한다. 이 경우 의장은 100명 이상의 찬성을 받은 날부터 7일 이내에 제3조에 따른 불수리사항 해당 여부를 판단하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 공개된 청원서는 공개된 날부터 30일 이내에 **5만 명 이상의 동의**를 받은 경우 국민동의청원으로 접수된 것으로 본다.

막장드라마의 김치싸대기는 봤는데 현실에서 똥싸대기를 볼줄이야

와이프 얼굴 반쪽이 똥으로 덮혀있는 사진을 봤습니다.

울초부터 어린이집에 지속적으로 폭언과 부당한 요구, 아동학대 무고등 갑질하는 학부모로 인해 고통받는 와이프를 보며, 퇴사를 강하게 권유했는데 결국은 이렇게 되네요.

저는 제 와이프가 아니라고 믿지만, 아동학대는 경찰이 조사해 결과가 나오면 처벌 받겠습니다.

아동학대로 어린이집의 CCTV를 경찰에서 조사하면 조사사항외 미비한 사항이 추가적으로 나올까봐 원장님들을 억울하지만 사과을 종용하는 경우가 많을 것이라 생각합니다.

아동학대를 주장하는 학부모에게 사과하러 방문한 와이프의 얼굴에 똥 묻은 아기거저귀를 펼쳐 얼굴을 가격한 학부모를 경찰서에 고소하고 이 글을 적습니다.

나쁜교사는 처벌을 할수있는데 나쁜학부모를 필할수없는 교사들은 어떻게 하냐요

교사도 방어 할수있는 방패를 제도화 해주십시오

Ⅱ. 주요 내용별 검토

1. 어린이집 보육교직원의 보육 활동 보호

가. 개정안의 내용

- 개정안은 “어린이집”의 정의 규정에 영유아 보육 외에 교육을 제공하는 기관임을 명시하여 보육서비스에 대해 포괄적으로 규정하고, 보호자의 의무, 보육교직원의 보육 활동 보호, 보육활동보호위원회의 설치·운영 및 보육교직원의 영유아 생활지도 등을 명시하여 보육교직원의 보육 활동을 보호하려는 것임(안 제2조제3호, 제9조의4, 제18조의3, 제18조의4 및 제18조의5 신설).

현행	개정안
제2조(정의) (생략)	제2조(정의) (현행과 같음)
1. ~ 2. (생략)	1. ~ 2. (현행과 같음)
3. “어린이집”이란 <u>보호자의 위탁을 받아 영유아를 보육하는</u> 기관을 말한다.	3. ----- <u>영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는</u> -----.
4. ~ 5. (생략)	4. ~ 5. (현행과 같음)
<u><신설></u>	<u>제9조의4(보호자의 의무 등) ①</u> <u>보호자는 보육교직원 또는 다른 영유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.</u> <u>② 보호자는 제18조의5에 따른</u>

<신 설>

어린이집의 원장 또는 보육교사의 영유아 생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.

③ 보호자는 보육 활동에 관한 어린이집의 원장과 보육교사의 전문적인 판단을 존중하고 보육 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

제18조의3(보육교직원의 보육 활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관은 보육교직원이 보육 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 보육 활동 침해행위에 관한 기준 마련 및 예방
2. 보육 활동 침해행위에 대한 조사·관리 및 보육교직원의 보호조치
3. 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정

<신 설>

4. 보육교직원에 대한 보육 활동 보호 관련 법률, 노무 및 심리·정서 관련 상담

5. 그 밖의 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

③ 제2항에 따른 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제18조의4(보육활동보호위원회의 설치·운영) ① 보육교직원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 보건복지부에 보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원의 보육 활동 보호를 위한 시책의 수립

2. 제2항에 따른 시·도보육활동보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정

3. 그 밖에 보건복지부장관이 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 보육활동보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 보육교직원의 보육 활동 보

<신 설>

호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도에 시·도보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원 보육 활동 침해에 대한 보호조치

2. 보육교직원의 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 보육활동보호위원회와 시·도보육활동보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제18조의5(보육교직원의 영유아 생활지도) ① 어린이집의 원장 또는 보육교사는 영유아의 인권을 보호하고 보육 활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 보건복지부장관이 고시하는 바에 따라 영유아를 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 정당한 생활지도는 「아동복지법」 제17조 제3호부터 제6호까지의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

나. 검토의견

(1) 어린이집의 정의를 포괄적으로 규정

- 현행 「영유아보육법」은 제2조제3호에서 어린이집을 “보호자의 위탁을 받아 영유아를 보육하는 기관”으로 정의하고 있음.
- 이에 개정안은 현행법 상 어린이집의 정의 규정이 어린이집에서 제공 중인 보육서비스를 포괄적으로 규정하지 못하고 있다는 의견이 있어, 어린이집이 “영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는” 기관임을 법률에 명시적으로 규정하려는 것임.
- 그런데, 「영유아보육법」은 제1조에서 이 법의 목적이 “영유아의 심신을 보호하고 건전하게 교육”하기 위한 것임을 명시하고, 제2조²⁾제2호는 “보육”의 정의를 개정안의 내용과 똑같이 “영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는 어린이집 및 가정양육 지원에 관한 사회복지서비스”라고 함으로써,

어린이집이 “영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는” 기관임을 분명히 하고 있음.

2) 「영유아보육법」

제1조(목적) 이 법은 영유아의 심신을 보호하고 건전하게 교육하여 건강한 사회 구성원으로 육성함과 아울러 보호자의 경제적·사회적 활동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 영유아 및 가정의 복지 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “영유아”란 6세 미만의 취학 전 아동을 말한다.
2. “보육”이란 영유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하는 어린이집 및 가정양육 지원에 관한 사회복지서비스를 말한다.
3. “어린이집”이란 보호자의 위탁을 받아 영유아를 보육하는 기관을 말한다.
4. “보호자”란 친권자·후견인, 그 밖의 자로서 영유아를 사실상 보호하고 있는 자를 말한다.
5. “보육교직원”이란 어린이집 영유아의 보육, 건강관리 및 보호자와의 상담, 그 밖에 어린이집의 관리·운영 등의 업무를 담당하는 자로서 어린이집의 원장 및 보육교사와 그 밖의 직원을 말한다.

따라서, 개정안 제2조제3호의 내용은 동일한 표현의 반복으로 현행법에 이미 반영되어 있으므로 법체계 상 현행대로 유지하는 것이 타당할 것으로 보임.

□ 다만, 어린이집의 정의 중 ‘보호자의 위탁을 받아’ 부분은 보육교직원의 영유아에 대한 보호·양육 및 교육 제공에 있어서 주체성, 자율적 교육권 등을 반영하지 못하는 표현이라는 점을 고려하여 수정할 필요가 있어 보임.

- 「보육교사의 보육활동 보호를 위한 대응 가이드(’23.10.16.)」에서는 보육활동을 보육과정 운영 계획에 따라 어린이집 안팎에서 이루어지는 일체의 활동으로, 보육활동 침해를 보육교사의 보육활동 중 자율적 교육권에 대한 침해행위로 규정하고 있음.

- 참고로, 「아동복지법」은 위탁을 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 양육할 능력이 없는 경우 해당 아동을 적합한 가정이나 시설에서 보호한다는 의미로 사용하고 있으며,³⁾

「유아교육법」은 유치원을 “유아의 교육을 위하여 이 법에 따라 설립·운영되는 학교를 말한다”로 정의하고 있음.⁴⁾

- 한편, ‘보호자의 위탁을 받아’라는 표현이 과거 아동복지법에 따

3) 「아동복지법」

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “보호대상아동”이란 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 또는 보호자가 아동을 학대하는 경우 등 그 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 양육할 능력이 없는 경우의 아동을 말한다.

5. (생략)

6. “가정위탁”이란 보호대상아동의 보호를 위하여 성범죄, 가정폭력, 아동학대, 정신질환 등의 전력이 없는 보건복지부령으로 정하는 기준에 적합한 가정에 보호대상아동을 일정 기간 위탁하는 것을 말한다.

4) 「유아교육법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “유아”란 만 3세부터 초등학교 취학전까지의 어린이를 말한다.

2. “유치원”이란 유아의 교육을 위하여 이 법에 따라 설립·운영되는 학교를 말한다.

3. ~ 6. (생략)

른 탁아시설을 연상케하며, 어린이집은 보편적 보육서비스를 제공하는 기관이므로 ‘보호자의 위탁을 받아’라는 표현의 삭제가 필요하다는 보건복지부 및 한국어린이집총연합회의 의견이 있음.⁵⁾

(2) 보육교직원의 보육 활동에 대한 보호 조치 마련

□ 최근 학부모의 악성 민원과 학생의 교사 폭행 등 교권침해 사례가 이슈화되어 교권보호를 법제화할 필요성이 요구됨에 따라,

교원의 교육활동 보호, 교권 침해 학생 및 학부모에 대한 조치 강화, 교권 침해사건에 대한 신속하고 체계적인 대응 및 무분별한 아동학대 신고 및 침해행위의 억제·예방 등을 담은 교권보호 4법⁶⁾이 개정되어 시행('23.9.27.)된 바가 있음.

□ 그런데, 학교뿐만 아니라 어린이집에서도 학부모 등에 의한 보육교직원의 권리가 침해되는 사례⁷⁾가 지속적으로 발생하고 있으며,

특히 유치원 교사의 경우 최근 개정된 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 및 「유아교육법」에 따라 보호를 받을 수 있게 된 만큼 유사한 역할을 담당하는 어린이집 보육교사에 대한 보호조치도 마련될 필요가 있다는 의견이 제기되고 있음.

- 한편, 세종시의 한 어린이집 교사가 아동학대로 자신을 신고한

5) 아동복지법 [시행 1962. 1. 1.] [법률 제912호, 1961. 12. 30., 제정]

제3조 (아동복지시설) ①본법에서 아동복지시설이라 함은 아동상담소, 보육시설, 조산시설, 정신박약아보호시설, 맹농아양호시설, 신체허약아보호시설, 지체불자유아보호시설, 모자보호시설, 탁아시설, 아동휴양시설, 교호시설, 부랑아보호시설과 소년직업보도시설 기타 아동복리를 위한 시설을 말한다.

6) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」, 「초·중등교육법」, 「유아교육법」, 「교육기본법」

7) 세상 떠난 '어린이집 교사', 하소연 창구조차 없었다(세종포스트, 2020.10.6.), "근거없는 아동학대 의심... 학부모에 뽀도 맞고 무릎도 꿇었다"(베이비뉴스, 2022.5.13.), "애가 밥을 안먹는데...CCTV부터 봄시다"(매일경제, 2023.8.16.), "넘어진 애 안 안아줬다고 학대신고"...보육교사 권리침해도 만연(연합뉴스, 2023.8.19.), "보육교사 권리침해 심각...보육교사도 교권보호 시급해"(한국인권신문, 2023.8.23.)

부모에게 자초지종을 설명하기 위해 찾아갔다가 기저귀로 얼굴을 맞은 사건과 관련하여, 학부모의 부당한 갑질로 부터 어린이집교사를 보호할 수 있는 제도적 방안 마련을 요청하는 국회 국민동의청원이 제출된 바도 있음.⁸⁾

- 이에 보건복지부와 한국보육진흥원은 보육교사 권리보호 및 증진을 위한 「어린이집 보육교사 권리보호 핸드북('23.4.10.)」을 제작하여 배포하였으며, 보육활동 침해행위에 대한 유형별 보육교사의 대응요령을 담은 「보육교사의 보육활동 보호를 위한 대응 가이드('23.10.16.)」도 마련하였음.

□ 한편, 2021년도에 실시한 전국보육실태조사에 따르면, 보육교사 권리침해 여부 조사 결과 응답자 3,300명 중 30.1%(993명)가 권리를 침해당한 적이 있다고 답변하였고, 권리침해 경험자(993명)를 대상으로 권리침해 주체 및 유형을 조사한 결과는 학부모가 71.9%(714명), 원장·대표자 등이 33.0%(328명) 순으로 나타남.

- 구체적으로 권리침해 행위별로 구분하여 보면, 학부모의 경우 모욕 및 명예훼손, 폭행 및 폭언이 많았고, 원장·대표자 등의 경우 부당지시, 강요가 주된 행위임.

이러한 보육교사에 대한 권리침해와 관련하여 대부분의 보육교사는 원장·동료교사와 상의를 하거나(81%, 578명), 참거나 모르는척(14.4%, 103명)하는 등의 방법으로 대처하고 있는 상황임.

8) 어린이집 교사의 보호에 관한 청원(국민동의청원) (청원번호 제2100156호)

< 보육교사 권리침해 현황('21년 전국보육실태조사) >

(단위: 명, %)

구분	권리침해 주체 구분		
	학부모	원장, 대표자 등	동료 및 보육교사
계	714(71.9%)	328(33.0%)	145(14.6%)
폭행 및 폭언	67(9.4%)	14(4.3%)	6(4.1%)
모욕 및 명예훼손	291(40.8%)	56(17.1%)	28(19.3%)
따돌림 및 차별	-	21(6.4%)	48(33.1%)
강요	-	104(31.7%)	24(16.6%)
부당지시	-	133(40.5%)	39(26.9%)
기타	356(49.9%)	-	-

자료: 보건복지부

< 보육교사의 권리침해 대처방법('21년 전국보육실태조사) >

(단위: 명, %)

계	참거나 모르는척함	원장·동료교사와 상의	가족·친구와 상의	인터넷 등 문의	기타
714	103(14.4%)	578(81.0%)	20(2.9%)	3(0.4%)	9(1.3%)

자료: 보건복지부

□ 개정안은 교권침해로부터 교사를 보호하기 위해 이미 개정된 교권 보호 4법⁹⁾의 내용을 반영한 것으로, 개정안을 통해 어린이집에서 보육서비스를 제공하는 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위한 국가와 지방자치단체의 책임을 명확히 하고, 보호자의 의무 규정과 정당한 생활지도를 「아동복지법」 제17조에 따른 금지행위 위반으로 보지 않음으로써 아동학대 면책권을 부여하는 등 보육교직원의 권리보호를 강화할 수 있을 것으로 보임.

□ 다만, 영유아의 교육과 돌봄을 담당하는 유치원 교사와 어린이집 교사가 동등한 수준으로 보호 받을 수 있도록 개정안이 마련된 책임을 감안하여 개정안을 검토할 필요가 있겠음.

9) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」, 「초·중등교육법」, 「유아교육법」, 「교육기본법」

- 참고로, 정부는 ‘유보통합 추진방안’을 발표('23.1.30.)하고, 유치원·어린이집으로 교육과 돌봄 기관이 이원화되어 기관선택에 따라 영유아 시기부터 교육·돌봄 격차가 발생하지 않도록, 생애 초기부터 교육과 돌봄의 국가책임 강화로 양질의 교육·보육서비스를 제공할 필요로 유보통합을 추진 중에 있음.

□ 첫째, 개정안 제9조의4(보호자의 의무 등)¹⁰⁾는 보호자의 의무를 신설하여 보호자의 보육교직원 또는 다른 영유아에 대한 인권침해행위를 금지하고, 어린이집의 원장 또는 보육교사의 영유아 생활지도를 존중하고 지원하도록 하고 있는데,

동 내용은 「유아교육법」¹¹⁾ 및 「초·중등교육법」¹²⁾에도 규정된 사항으로, 법체계의 통일성 등을 고려할 때 별다른 문제는 없어 보임.

다만, 신설 조항의 위치를 제1장 총칙에서 제3장 보육교직원으로 이동하는 것에 대한 고려도 필요함.

- 개정안은 보호자의 의무 조항을 제1장 총칙에 두어 현행법 제9조의2(보호자 교육) 뒤에 두었으나, 개정안의 내용은 총칙에서

10) 영유아보육법 일부개정법률안(의안번호 제2124475호)

제9조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 보육교직원 또는 다른 영유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 보호자는 제18조의5에 따른 어린이집의 원장 또는 보육교사의 영유아 생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.

③ 보호자는 보육 활동에 관한 어린이집의 원장과 보육교사의 전문적인 판단을 존중하고 보육 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

11) 「유아교육법」

제21조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 교직원 또는 다른 유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 보호자는 제21조의3제1항에 따른 교원의 유아생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.

③ 보호자는 교육활동과 돌봄활동의 범위에서 교원과 유치원의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동과 돌봄활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

12) 「초·중등교육법」

제18조의5(보호자의 의무 등) ① 보호자는 교직원 또는 다른 학생의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 보호자는 제20조의2제1항에 따른 교원의 학생생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.

③ 보호자는 교육활동의 범위에서 교원과 학교의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

규정할 사항은 아니고, 보호자의 의무 조항을 「유아교육법」 제21조의4는 제3장 교직원에서, 「초·중등교육법」 제18조의5는 제3장 학생과 교직원의 제1절 학생에서 각각 규정하고 있음을 참고할 필요가 있음.

< 법률의 구성 체계(장·절 등의 구분) 비교 >

영유아보육법 일부개정법률안	「유아교육법」	「초·중등교육법」
제1장 총칙	제3장 교직원	제3장 학생과 교직원
제1조 목적 제2조 정의 제3조 보육 이념 제4조 책임 제5조 제6조 보육정책위원회 제7조 육아종합지원센터 제8조 한국보육진흥원의 설립 및 운영 제9조 보육 실태 조사 제9조의2 보호자 교육 제9조의3 보육통합정보시스템 구축·운영 제9조의4(보호자의 의무 등)	제20조 교직원의 구분 제21조 교직원의 임무 제21조의2 유아의 인권 보장 제21조의3 원장 등 교원의 유아생활지도 제21조의4 보호자의 의무 등 제21조의5 교원 개인정보의 보호 제22조 교원의 자격 제22조의2 교사 자격 취득의 결격사유 제22조의3 벌금형의 분리 선고 제22조의4 교원자격증 대여·알선 금지 제22조의5 자격취소 등 제23조 강사 등	제1절 학생 제17조 학생자치활동 제18조 학생의 징계 제18조의2 재심청구 제18조의3 시·도학생징계조정위원회의 설치 제18조의4 학생의 인권보장 등 제18조의5 보호자의 의무 등

□ 둘째, 개정안 제18조의3(보육교직원의 보육 활동 보호)¹³⁾은 제1항에서 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관으로 하여금 보육교직원의 원활한 보육 활동을 위해 적극 협조하도록 의무를 부여하고,

13) 영유아보육법 일부개정법률안(의안번호 제2124475호)

제18조의3(보육교직원의 보육 활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관은 보육교직원이 보육 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 보육 활동 침해행위에 관한 기준 마련 및 예방
2. 보육 활동 침해행위에 대한 조사·관리 및 보육교직원의 보호조치
3. 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정
4. 보육교직원에 대한 보육 활동 보호 관련 법률, 노무 및 심리·정서 관련 상담
5. 그 밖의 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

③ 제2항에 따른 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제2항에서는 국가와 지방자치단체로 하여금 이를 위한 구체적인 시책을 수립·시행하도록 하고 있어 보육교직원에 대한 보호조치가 강화될 것으로 보임.

- 개정안 제18조의3제2항 각 호에 따른 시책을 살펴보면, 제1호에 해당하는 “보육 활동 침해행위에 관한 기준 마련 및 예방”과 관련하여서는 「보육교사의 보육활동 보호를 위한 대응 가이드(’23.10.16.)」를 제작·배포 한 바가 있으며,
- 제4호의 “보육교직원에 대한 보육 활동 보호 관련 법률, 노무 및 심리·정서 관련 상담”과 관련하여서는 심리·정서안정을 위한 상담을 지방육아종합지원센터¹⁴⁾ 66개소에 전문상담요원 73명을 배치(’23.8월)하여 연평균 약 2만건의 심리상담을 수행하고 있으나, 현재는 법률, 노무 관련 상담은 지원하지 않고 있음.

14) 「영유아보육법」

제7조(육아종합지원센터) ① 영유아에게 제26조의2에 따른 시간제보육 서비스를 제공하거나 **보육에 관한 정보의 수집·제공 및 상담을 위하여** 보건복지부장관은 중앙육아종합지원센터, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장은 지방육아종합지원센터를 설치·운영하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하는 경우에는 영아·장애아 보육 등에 관한 육아종합지원센터를 별도로 설치·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 중앙육아종합지원센터와 지방육아종합지원센터(이하 “육아종합지원센터”라 한다)에는 육아종합지원센터의 장과 보육에 관한 정보를 제공하는 보육전문요원 및 **보육교직원의 정서적·심리적 상담 등의 업무를 하는 상담전문요원** 등을 둔다.

③ 삭제 <2011. 8. 4.>

④ 보건복지부장관은 업무의 효율적인 수행을 위하여 대통령령으로 정하는 공공기관 또는 민간기관·단체 등을 제1항에 따른 중앙육아종합지원센터로 지정한다.

⑤ 육아종합지원센터의 설치·운영 및 기능, 육아종합지원센터의 장과 보육전문요원 및 상담전문요원의 자격 및 직무 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 육아종합지원센터의 안전사고 예방 및 사고에 따른 영유아 생명·신체 등의 피해보상에 관하여는 제31조의2를 준용한다. 이 경우 “어린이집”은 “육아종합지원센터”로, “어린이집의 원장”은 “육아종합지원센터의 장”으로 본다.

< 최근 5년간 보육교직원 심리상담 실적 >

(단위: 건)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 7월
상담건수	30,103	33,889	19,445	17,691	20,817	12,592

주: 상담내용은 진로 고민, 업무관련, 원아와의 상호작용, 동료·상사 관계, 학부모 관련, 개인사 관련, 심리·적성·성격검사, 아동학대예방 등임.

자료: 보건복지부

한편, 동 규정은 현행 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(이하 교원지위법이라 한다)」 제14조¹⁵⁾에 따른 교원의 교육활동 보호에 관한 사항을 반영한 것임.

- 다만, 교원지위법 제14조(교원의 교육활동 보호)의 해당 조항은 최근 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획의 수립·시행 등으로 개정되었음(개정 2023. 9. 27., 시행일 2024. 3. 28.).¹⁶⁾

15) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」

제14조(교원의 교육활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 교원의 교육활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 제15조제1항에 따른 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치
2. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정 및 교원에 대한 법률 상담
3. 교원에 대한 민원 등의 조사·관리
4. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

③ 제2항에 따른 시책의 구체적인 내용 및 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

16) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 [시행 2024. 3. 28.] [법률 제19735호, 2023. 9. 27., 일부개정]

제14조(교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획의 수립·시행 등) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 교육부장관은 교원의 교육활동 보호 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 5년마다 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

③ 종합계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 교원의 교육활동 보호 정책의 추진 목표 및 전략
2. 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치에 관한 사항
3. 교육활동 보호와 관련된 유아 및 학생 생활지도에 관한 사항
4. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정, 교원에 대한 법률 상담 및 변호사 선임 등 소송 지원에 관한 사항
5. 교원에 대한 민원 등의 조사 및 관리에 관한 사항
6. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

④ ~ ⑥ (생략)

⑦ 교육부장관은 매년 제2항에 따른 종합계획의 추진현황 및 실적 등에 관한 보고서를 국회에 제출하여야

그런데, 개정안 제18조의3(보육교직원의 보육 활동 보호)의 실효성을 높이기 위해서는, 현재 수행하고 있는 보육교직원을 위한 심리·정서안정 중심의 상담에서 실질적으로 도움을 줄 수 있는 법률, 노무관련 자문 등의 지원을 강화하고, 보육활동 관련 분쟁의 조정을 위한 구체적인 시행 방안에 대한 검토도 필요함.

- 이에 대해 보건복지부는 중앙 및 지방육아종합지원센터에 ‘보육교직원 고충처리센터’를 설치하여 보육교직원 고충처리에 대한 체계적 절차 마련으로 피해 구제 및 보육교직원의 심리적 지지를 통한 권익 보호를 강화할 계획이라는 입장임.
- 참고로, 교원의 경우¹⁷⁾ 법률지원단으로부터 법률 상담을 지원 받고, 교원치유지원센터로부터 심리검사지원·심리상담 및 치료 지원 등을 지원 받음.

□ 셋째, 개정안 제18조의4(보육활동보호위원회의 설치·운영)¹⁸⁾는 보건복지부에 보육활동보호위원회를, 시·도에 시·도보육활동보호위

한다.

⑧ 그 밖에 종합계획의 수립·시행 및 보고서 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

17) 심리검사지원(정신건강복지센터, 국가트라우마센터, 교육활동보호센터), 심리상담 및 치료 지원(전문상담 지원, 정신건강의학과 연계 심층치료), 마음안심버스(상담이 필요한 교사가 다수있는 학교 중 희망학교에 심리검사 및 심리상담 등 제공) 등을 지원함.

※ 교육부 홈페이지([카드뉴스] 교권 보호 4법 및 지원 정책 안내) 참고

18) 영유아보육법 일부개정법률안(의안번호 제2124475호)

제18조의4(보육활동보호위원회의 설치·운영) ① 보육교직원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 보건복지부에 보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원의 보육 활동 보호를 위한 시책의 수립
2. 제2항에 따른 시·도보육활동보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정
3. 그 밖에 보건복지부장관이 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 보육활동보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 보육교직원의 보육 활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도에 시·도보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원 보육 활동 침해에 대한 보호조치
2. 보육교직원의 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 보육활동보호위원회와 시·도보육활동보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

원회를 각각 설치하여, 보육교직원의 교육 활동 보호를 위한 시책의 수립, 보육교직원 보육활동 침해에 대한 보호조치와 분쟁의 조정에 관한 사항을 심의하도록 하고 있음.

동 내용은 교원지위법 제18조¹⁹⁾에 따른 교권보호위원회에 규정된 사항과 유사한 내용으로 별다른 문제는 없어 보임.²⁰⁾

다만, 시·도보육활동보호위원회의 설치와 관련하여는 설치목적 달성에 영향을 미치지 않는다면, 자치단체가 위원회 운영의 효율성 제고를 위해 해당 자치단체의 조례²¹⁾로 정하는 바에 따라 기존에 설치한 유사 기능 위원회를 활용할 수 있도록 하는 방안에 대한 검토도 필요함.

19) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 [시행 2024. 3. 28.] [법률 제19735호, 2023. 9. 27., 일부개정]

제18조(교권보호위원회의 설치·운영) ① 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(이하 “고등학교 이하 각급학교”라 한다) 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도 교육청에 교권보호위원회(이하 “시·도교권보호위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2023. 9. 27.>

1. 제15조에 따른 시행계획의 수립

2. 제2항에 따른 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정

3. 그 밖에 교육감이 교원의 교육활동 보호를 위하여 시·도교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 고등학교 이하 각급학교 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 「지방교육자치에 관한 법률」 제34조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제80조에 따른 교육지원청(교육지원청이 없는 경우 해당 시·도의 조례로 정하는 기관으로 한다. 이하 같다)에 지역교권보호위원회(이하 “지역교권보호위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2023. 9. 27.>

1. 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립

2. 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해학생에 대한 조치

3. 제26조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치

4. 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정

5. 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

③ 그 밖에 시·도교권보호위원회와 지역교권보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2023. 9. 27.>

[제19조에서 이동, 종전 제18조는 제25조로 이동 <2023. 9. 27.>

20) 다만, 개정안 제18조의4제1항의 내용 중 ‘보육교직원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항’을 조 제목 및 같은 조 제2항의 문구와 통일하여 ‘보육교직원의 보육 활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항’으로 수정해야 할 것임.

21) 「지방자치법」

제130조(자문기관의 설치 등) ④ 지방자치단체는 자문기관 운영의 효율성 향상을 위하여 해당 지방자치단체에 설치된 다른 자문기관과 성격·기능이 중복되는 자문기관을 설치·운영해서는 아니 되며, 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 성격과 기능이 유사한 다른 자문기관의 기능을 포함하여 운영할 수 있다.

- 참고로, 「영유아보육법」 제6조²²⁾는 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 등을 심의하기 위하여 보건복지부에 두는 중앙보육정책위원회와 시·도 두는 지방보육정책위원회를 두고 있으며,
- 지방보육정책위원회는 그 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 지방보육정책위원회에 따른 자격을 갖춘 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 수 있도록 하고 있음.

□ 넷째, 개정안 제18조의5(보육교직원의 영유아 생활지도)²³⁾는 어린이집의 원장 또는 보육교사가 영유아의 인권을 보호하고 보육 활동을 위하여 필요한 경우에는 법령 등에 따라 영유아를 지도할 수 있도록 하되,

이러한 정당한 생활지도는 「아동복지법」 제17조²⁴⁾에 따른 금지행

22) 「영유아보육법」

제6조(보육정책위원회) ① 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 및 어린이집 평가에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 보건복지부에 중앙보육정책위원회를, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 지방보육정책위원회를 둔다. 다만, 지방보육정책위원회는 그 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 제2항에 따른 자격을 갖춘 경우에는 시·도 또는 시·군·구의 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 수 있다.

② 제1항에 따른 중앙보육정책위원회와 지방보육정책위원회(이하 “보육정책위원회”라 한다)의 위원은 보육 전문가, 어린이집의 원장 및 보육교사 대표, 보호자 대표 또는 공익을 대표하는 자, 관계 공무원 등으로 구성한다. <개정 2011. 6. 7.>

③ 보육정책위원회의 구성·기능 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

23) 영유아보육법 일부개정법률안(의안번호 제2124475호)

제18조의5(보육교직원의 영유아 생활지도) ① 어린이집의 원장 또는 보육교사는 영유아의 인권을 보호하고 보육 활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 보건복지부장관이 고시하는 바에 따라 영유아를 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 정당한 생활지도는 「아동복지법」 제17조제3호부터 제6호까지의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

24) 「아동복지법」

제17조(금지행위) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 아동을 매매하는 행위
2. 아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱 등의 성적 학대행위
3. 아동의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위

4. 삭제 <2014. 1. 28.>

5. 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위(「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 가정폭력에 아동을 노출시키는 행위로 인한 경우를 포함한다)

위 위반으로 보지 않음으로써 무분별한 아동학대 신고로부터 어린이집의 원장 또는 보육교사를 보호할 수 있을 것으로 보임.

동 내용은 「유아교육법」²⁵⁾ 및 「초·중등교육법」²⁶⁾에 규정된 사항과 동일한 내용으로, 법체계의 통일성을 고려하여 개정안 제18조의5제2항의 「아동복지법」 제17조제3호부터 제6호까지를 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호'로 자구수정이 필요함.

□ 마지막으로, 교권보호 대책으로 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 새로 반영된 ① 교육활동 관련 유치원의 민원처리를 유치원장이 책임지도록 한 사항과²⁷⁾ ② 유치원과 유치원의 장이 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 보호되도록 필요한 조치를 하도록 명시한 사항²⁸⁾도,

6. 자신의 보호·감독을 받는 아동을 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호·양육·치료 및 교육을 소홀히 하는 방임행위

7. 장애를 가진 아동을 공중에 관람시키는 행위

8. 아동에게 구걸을 시키거나 아동을 이용하여 구걸하는 행위

9. 공중의 오락 또는 흥행을 목적으로 아동의 건강 또는 안전에 유해한 곡예를 시키는 행위 또는 이를 위하여 아동을 제3자에게 인도하는 행위

10. 정당한 권한을 가진 알선기관 외의 자가 아동의 양육을 알선하고 금품을 취득하거나 금품을 요구 또는 약속하는 행위

11. 아동을 위하여 증여 또는 급여된 금품을 그 목적 외의 용도로 사용하는 행위

25) 「유아교육법」

제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도) ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

26) 「초·중등교육법」

제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도) ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

27) 「유아교육법」

제21조(교직원의 임무) ① 원장은 유치원 업무를 총괄하고 민원 처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고 해당 유치원의 유아를 교육한다.

「초·중등교육법」

제20조(교직원의 임무) ① 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육한다.

28) 「유아교육법」

제21조의5(교원 개인정보의 보호) 유치원과 원장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조

보육교사의 교권보호에 필요한 사항으로 보이므로 개정안에 반영하여 어린이집 교사와 유치원 교사의 교권보호가 형평성 있게 이루어져야 할 것으로 판단됨.

< 영유아보육법 일부개정법률안과 유아교육법의 비교 >

영유아보육법 일부개정법률안 (의안번호 제 2124475호)	「유아교육법」 [법률 제19737호, 2023. 9. 27., 일부개정]
< 미반영 >	
제18조(보육교직원의 직무) ① 어린이집의 원장은 어린이집을 총괄하고 보육교사와 그 밖의 직원을 지도·감독하며 영유아를 보육한다. ※ 현행법 조항 참고	제21조(교직원의 임무) ① 원장은 유치원 업무를 총괄하고 <u>민원 처리를 책임지며</u> , 소속 교직원을 지도·감독하고 해당 유치원의 유아를 교육한다.
제9조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 보육교직원 또는 다른 영유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 보호자는 제18조의5에 따른 어린이집의 원장 또는 보육교사의 영유아 생활지도를 존중하고 지원하여야 한다. ③ 보호자는 보육 활동에 관한 어린이집의 원장과 보육교사의 전문적인 판단을 존중하고 보육 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.	제21조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 교직원 또는 다른 유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 보호자는 제21조의3제1항에 따른 교원의 유아생활지도를 존중하고 지원하여야 한다. ③ 보호자는 교육활동과 돌봄활동의 범위에서 교원과 유치원의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동과 돌봄활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.
제18조의5(보육교직원의 영유아 생활지도) ① 어린이집의 원장 또는 보육교사는 영유아의 인권을 보호하고 보육 활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 보건복지부장관이 고시하는 바에 따라 영유아를 지도할 수 있다. ② 제1항에 따른 정당한 생활지도는 「아동복지법」 제17조제3호부터 제6호까지의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.	제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도) ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다. ② 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.
< 미반영 >	제21조의5(교원 개인정보의 보호) 유치원과

치를 하여야 한다.

「초·중등교육법」

제20조의3(교원 개인정보의 보호) 학교와 학교의 장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

	원장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
--	---

다. 관련 부처와 단체 의견

□ 개정안에 대한 보건복지부 등 관련 부처와 단체 의견은 다음과 같음.

< 관련 부처 및 단체 의견 >

구분	개정안에 대한 의견
보건복지부	○ 어린이집의 정의를 포괄적으로 규정하고, 보육교직원의 보육활동을 보호하기 위한 국가 및 지자체의 책임, 보호자의 의무 규정 등을 신설하는 사항으로 개정안에 동의함
행정안전부	<사회조직과> ○ 보건복지부에 두도록 하는 보육활동보호위원회를 ‘중앙보육정책위원회’ 등의 분과·전문위원회 형태로 활용하는 방안 등을 고려할 필요 <자치분권제도과> ○ 자치단체가 해당 지자체 여건, 설치 필요성, 타 위원회와의 기능 중복 여부 등을 고려하여, 해당 위원회 설치 여부를 결정할 수 있도록 하고, 설치한 경우에도 개최건수, 운영 효율성 등을 고려하여 위원회 정비가 가능하도록 임의규정으로 변경 필요 ○ 자치단체에 위원회 설치 시 동 위원회의 기능, 목적 등을 고려하여 기존 유사 위원회와 통·폐합, 대체가능성 등의 검토가 필요 - 위원회 운영의 효율성 제고를 위해 해당 자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 기존에 설치한 유사 기능 위원회를 활용할 수 있도록 하는 것이 바람직함 - 위원회의 구성·운영에 관한 사항은 자치단체의 자율성을 존중하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 하는 것이 바람직함
서울시	○ 시도가 아닌 시군구 단위로 보육활동보호위원회 구성 필요
(사)한국어린이집총연합회	○ 어린이집의 정의 조항 중 ‘보호자의 위탁을 받아’ 라는 표현은 과거 아동복지법(최초는 아동복지법)에 따른 탁아시설을 연상케 함 ○ 현재 어린이집은 맞벌이 가정 등 일부 계층을 위한 탁아의 개념이 아닌 전체 영유아를 대상으로 보편적 보육서비스를 제공하는 기관인 바, ‘보호자의 위탁을 받아’ 라는 표현은 삭제하는 것이 적절함

문 의 처

02)6788-5496

【참고1】 교권보호 4법의 주요 내용 ※자료: 국회 홈페이지 보도자료 참고(2023.9.21.)

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」

- 교원이 아동학대로 신고된 경우 정당한 사유 없이 직위해제를 금지하고, 관련 조사·수사 시 교육감의 의견제출을 의무화함.
- 학교장의 교육활동 침해행위 축소·은폐를 금지하고, 보고 과정에서 축소·은폐를 시도한 경우 징계의결을 요구하도록 함.
- 교육부장관은 교원의 교육활동 보호를 위한 종합계획을 5년마다 수립하고, 교육감은 매년 시행계획을 수립·시행하도록 함.
- 침해학생에 대한 조치 주체를 ‘학교장’에서 ‘교육장’으로 변경하고, 학교교권보호위원회를 폐지하는 대신 교육지원청에 ‘지역교권보호위원회’를 설치함.
- “교육활동 침해행위”의 유형을 공무집행방해죄·무고죄를 포함한 일반 형사범죄와 악성 민원까지 확대함.
- 교육활동을 침해한 가해자와 피해교원의 즉시 분리 근거를 마련하고, 특별교육 의무화 대상을 출석정지 이상 조치를 받은 학생으로 확대함.
- 교원 보호를 위한 공제사업의 실시 근거를 마련하고, 학교안전공제회 등에 그 운영을 위탁할 수 있도록 하되, 위탁 시 소속 교원의 의견을 충분히 수렴하도록 함.
- 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 자는 즉시 신고하도록 하고, 피해교원의 요청이 없더라도 침해 사안이 형사처벌 규정에 해당한다고 판단되면 관할청이 형사고발을 할 수 있도록 함.
- 침해학생이 특별교육을 받을 때 보호자도 함께 받도록 하고, 침해행위자가 보호자 등인 경우에도 관할청이 특별교육 등의 조치를 할 수 있으며, 미이행 시 과태료를 부과함.
- 교권보호위원회 회의는 비공개 원칙으로 하고, 교육활동 침해행위 관련 업무 종사자에게 비밀누설 금지의무를 부과하며, 위반 시 벌칙을 부과함.

「초·중등교육법」

- 교원의 정당한 학생생활지도는 「아동복지법」제17조제3호·제4호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 않도록 함.
- 보호자에 의한 교직원 또는 다른 학생의 인권 침해행위를 금지하고, 교원의 정당한 지도에 대한 존중 및 지원, 학교의 학생 지도에 대한 보호자의 적극 협력 등을 규정함.
- 교육활동과 관련된 학교의 민원처리를 학교장이 책임짐.
- 학교와 학교의 장이 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하도록 함.

「유아교육법」

- 유치원 원장과 교원이 교원의 교육활동 및 돌봄활동을 위하여 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있도록 함.
- 교원의 정당한 학생생활지도는 「아동복지법」제17조제3호·제4호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 않음.
- 보호자에 의한 교직원 또는 다른 학생의 인권 침해행위를 금지하고, 교원의 정당한 지도에 대한 존중 및 지원, 유치원의 유아 지도에 대한 보호자의 적극 협력 등을 규정함.
- 교육활동과 관련된 유치원의 민원처리를 유치원장이 책임짐.
- 유치원과 유치원의 장이 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하도록 함.

「교육기본법」

- 부모 등 보호자가 학교의 정당한 교육활동에 협조하고 존중할 의무를 명확하게 규정함.

【참고2】	영유아보육법 일부개정법률안, 「유아교육법」 및 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 비교표
-------	---

영유아보육법 일부개정법률안	「유아교육법」	「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」
< 미반영 > 제18조(보육교직원의 직무) ① <u>어린이집의 원장은 어린이집을 총괄하고</u> 보육교사와 그 밖의 직원을 지도·감독하며 영유아를 보육한다. ※ 현행법 조항 참고	제21조(교직원의 임무) ①원장은 유치원 업무를 총괄하고 민원 처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고 해당 유치원의 유아를 교육한다. <개정 2010. 3. 24., 2021. 3. 23., 2023. 9. 27.>	-
제9조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 보육교직원 또는 다른 영유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 보호자는 제18조의5에 따른 어린이집의 원장 또는 보육교사의 영유아 생활지도를 존중하고 지원하여야 한다. ③ 보호자는 보육 활동에 관한 어린이집의 원장과 보육교사의 전문적인 판단을 존중하고 보육 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.	제21조의4(보호자의 의무 등) ① 보호자는 교직원 또는 다른 유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 보호자는 제21조의3제1항에 따른 교원의 유아생활지도를 존중하고 지원하여야 한다. ③ 보호자는 교육활동과 돌봄활동의 범위에서 교원과 유치원의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동과 돌봄활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다. [본조신설 2023. 9. 27.]	-

제18조의3(보육교직원의 보육 활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관은 보육교직원이 보육 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다. 1. 보육 활동 침해행위에 관한 기준 마련 및 예방 2. 보육 활동 침해행위에 대한 조사·관리 및 보육교직원의 보호조치 3. 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정 4. 보육교직원에 대한 보육 활동 보호 관련 법률, 노무 및 심리·정서 관련 상담 5. 그 밖의 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항 ③ 제2항에 따른 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
--	--

※ 참고(교원지위법 제14조 개정전 조항)

제14조(교원의 교육활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 교원의 교육활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 제15조제1항에 따른 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치

2. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정 및 교원에 대한 법률 상담

3. 교원에 대한 민원 등의 조사·관리

4. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

③ 제2항에 따른 시책의 구체적인 내용 및 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2016. 2. 3.]

제14조(교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획의 수립·시행 등) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다. ② 교육부장관은 교원의 교육활동 보호 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 5년마다 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. <신설 2023. 9. 27.> ③ 종합계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2023. 9. 27.> 1. 교원의 교육활동 보호 정책의 추진 목표 및 전략 2. 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치에 관한 사항 3. 교육활동 보호와 관련된 유아 및 학생 생활 지도에 관한 사항 4. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정, 교원에 대한 법률 상담 및 변호사 선임 등 소송 지원에 관한 사항 5. 교원에 대한 민원 등의 조사 및 관리에 관한 사항 6. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항 ④ ~ ⑧ (생략) [시행일: 2024. 3. 28.] 제14조	
---	--

제18조의4(보육활동보호위원회의 설치·운영) ①

보육교직원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 보건복지부에 보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원의 보육 활동 보호를 위한 시책의 수립
2. 제2항에 따른 시·도보육활동보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정
3. 그 밖에 보건복지부장관이 보육교직원의 보육 활동 보호를 위하여 보육활동보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 보육교직원의 보육 활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도에 시·도보육활동보호위원회를 둔다.

1. 보육교직원 보육 활동 침해에 대한 보호조치
2. 보육교직원의 보육 활동과 관련된 분쟁의 조정
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 보육활동보호위원회와 시·도보육활동보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제18조(교권보호위원회의 설치·운영) ① 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(이하 “고등학교 이하 각급학교”라 한다) 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도 교육청에 교권보호위원회(이하 “시·도교권보호위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2023. 9. 27.>

1. 제15조에 따른 시행계획의 수립
2. 제2항에 따른 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정
3. 그 밖에 교육감이 교원의 교육활동 보호를 위하여 시·도교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 고등학교 이하 각급학교 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 「지방교육자치에 관한 법률」 제34조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제80조에 따른 교육지원청(교육지원청이 없는 경우 해당 시·도의 조례로 정하는 기관으로 한다. 이하 같다)에 지역교권보호위원회(이하 “지역교권보호위원회”라 한다)를 둔다.

<개정 2023. 9. 27.>

1. 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
2. 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해학생에 대한 조치
3. 제26조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해 보

		호자 등에 대한 조치 4. 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정 5. 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항 ③ 그 밖에 시·도교권보호위원회와 지역교권보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2023. 9. 27.> [제19조에서 이동, 종전 제18조는 제25조로 이동 <2023. 9. 27.>] [시행일: 2024. 3. 28.] 제18조
제18조의5(보육교직원의 영유아 생활지도) ① 어린이집의 원장 또는 보육교사는 영유아의 인권을 보호하고 보육 활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 보건복지부장관이 고시하는 바에 따라 영유아를 지도할 수 있다. ② 제1항에 따른 정당한 생활지도는 「아동복지법」 제17조제3호부터 제6호까지의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.	제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도) ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다. ② 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다. [본조신설 2023. 9. 27.]	
< 미반영 >	제21조의5(교원 개인정보의 보호) 유치원과 원장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. [본조신설 2023. 9. 27.]	

부칙	부칙	부칙
이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.	이 법은 공포한 날부터 시행한다.	제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제3항의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다. 제2조~제6조 (생 략)

